109年司法官律師考試 - 國際公法（2301）

> 109年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 109年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際公法部分（第56-65題）

第1題（原第56題）

國際法院規約第38條常被引用說明國際法的淵源，下列敘述何者錯誤？

(A) 國際法院的判決對當事國及本案有拘束力
(B) 即使當事國不同意，法院仍可適用公允及善良（exaequoetbono）原則解決爭端
(C) 文明國家所承認的法律一般原則亦為國際法的淵源
(D) 習慣國際法的形成需要多長時間並無絕對標準

答案：(B)

第2題（原第57題）

有關1969年條約法公約關於保留的規定，下列敘述何者錯誤？

(A) 保留之提出應以書面為之
(B) 除條約另有規定外，保留隨時得撤回，無須保留接受國之同意
(C) 當事國所提出的保留不得違背條約之目的與宗旨
(D) 全部條約在保留提出國與保留反對國之間，均不生條約效力

答案：(D)

第3題（原第58題）

有關特定政治實體是否具備國家屬性，下列敘述何者錯誤？

(A) 政府能否在其領域內制定並執行法律，為判斷有效統治的重要標準
(B) A國之國家屬性並不因B國主張A之全部領土均為B國領土，而當然喪失
(C) C國主張特定地區為其固有領土，但實際上未能有效管轄該領土，將減損其國家屬性
(D) 一國依條約將部分政府權能交由他國行使，並無礙其獨立性

答案：(C)

第4題（原第59題）

依條約締結法，下列敘述何者錯誤？

(A) 條約及協定之簽訂，原則上由外交部主辦
(B) 條約或協定草案內容獲致協議時，除經立法院授權，主辦機關應先報請行政院同意始得簽署
(C) 協定經簽署後，主辦機關應於30日內報請行政院備查，並於生效後以適當方式周知及送請立法院查照
(D) 立法院審議多邊條約案，除該約文明定禁止保留外，得經院會決議提出保留條款

答案：(B)

第5題（原第60題）

下列何者並非聯合國大會之職權？

(A) 決議接納新會員國
(B) 經安全理事會之建議，決議停止會員國的權利與特權
(C) 決議採取必要之空海陸軍行動以維持或恢復國際和平及安全
(D) 選舉安全理事會的非常任理事國

答案：(C)

第6題（原第61題）

我國刑法第3條規定：「本法在中華民國領域內犯罪者，適用之」，屬於國際法中何種刑事管轄？

(A) 普遍管轄
(B) 領土管轄
(C) 國籍管轄
(D) 犯罪被害人國籍管轄

答案：(B)

第7題（原第62題）

依1961年維也納外交關係公約規定，下列何者不屬於外交特權與豁免之範圍？

(A) 外交使館館舍不得侵犯
(B) 外交代表個人寓所不得侵犯
(C) 外交代表私人行李不受海關查驗
(D) 外交使館行政人員私人行李不受海關查驗

答案：(D)

第8題（原第63題）

依國際法院在2007年波士尼亞危害種族罪案之判決見解，關於危害種族罪公約及危害種族罪（crimeof genocide），下列敘述何者正確？

(A) 直接犯、預備犯、教唆犯或共謀犯皆視為正犯懲治
(B) 危害種族罪追究自然人之刑事責任，而不及於國家之責任
(C) 危害種族罪是否成立，應審酌族群被害人數比例
(D) 危害種族罪僅依客觀事實認定，不論加害人是否具犯罪意圖

答案：(A)

第9題（原第64題）

關於國際法之禁止酷刑（torture），下列敘述何者錯誤？

(A) 酷刑加害人得以奉上級之命為由免除其責
(B) 為前南斯拉夫國際刑事法庭認定屬絕對法（juscogens）
(C) 酷刑包括使被害人承受精神或肉體上之痛苦
(D) 國家有禁止酷刑之義務

答案：(A)

第10題（原第65題）

關於國際法院的訴訟程序與判決執行，下列何者正確？

(A) 若國際法院確定其有管轄權，但被告國拒絕出席審判，則法院必須將案件駁回

(B) 國際法院僅處理當事國間之爭端，不允許第三國參加訴訟

(C) 國際法院的判決由該院執行處負責執行

(D) 聯合國會員國不履行國際法院判決，他造得向安全理事會提出申訴

答案：(D)
